

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

DİJİTAL EĞİTİM DESTEĞİ VE FİKRİ HAKLARA İLİŞKİN ESASLAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Esasların ana amacı, Bahçeşehir Üniversitesinde yürütülmekte olan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrencilere verilecek dijital eğitim desteğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Esaslar, Bahçeşehir Üniversitesinde yürütülmekte olan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerine dijital eğitim desteğine ilişkin olarak sanal sınıf platformuna eş zamanlı olarak katılma, fiziki sınıf ortamında ya da sanal sınıf ortamında gerçekleşen derslerin kayıt altına alınıp, öğrencilerin kullanımına sunulması, dijital ders materyallerinin geliştirilmesi, zenginleştirilmesi, online öğrenme platformu üzerinden öğrencilerin kullanımına sunulması, ödev ve küçük sınavların dijital öğrenme platformu üzerinden yapılması, öğretim elemanlarının dijital ortamda sergiledikleri öğretim kalitesine göre öğretim elemanlarına teşvik verilmesi ve telif hakları gibi uygulama esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44. ve 46. maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar, yürürlükteki Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Bahçeşehir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Birimi Yönergesi temel alınarak hazırlanmıştır.

Derslerin kayıt altına alınması

MADDE 4 - (1)

- a) Video konferans derslerinin yapıldığı sınıflarda dersin kayıt altına alındığına dair bir bilgilendirme yazısı, görülebilecek bir yere asılır. Sanal sınıfta ders görecektik öğrencilere dönem başında derslerin kayıt edildiğine dair bilgilendirme online öğrenme platformu üzerinden yapılır.
- b) Öğrenciler, derslerde yapılan kayıt sırasında kendi ses ve görüntülerinin, ders içeriğine ait videoların kendilerinin erişimine açık olduğu süre boyunca tanıtım amacıyla kullanılabileceğini kabul ederler. Bu husus imzalanacak Ders Kayıt İzin Belgesi ile tespit edilir.
- c) Öğretim elemanları, derslerde yapılan kayıt sırasında kendi ses ve görüntülerinin, ders içeriğine ait videoların öğrencilerin erişimine açık olduğu süre boyunca tanıtım

amacıyla kullanılabileceğini kabul ederler. Bu husus imzalanacak Ders Kayıt İzin Belgesi ile tespit edilir.

- d) Akıllı ötesi, sanal sınıflarda ve kayıt yapılan diğer sınıflarda ders kayıtlarını başlatma ve durdurma, yapılan kayıtların online öğrenme platformundan yayınlanması sorumluluğu öğretim elemanına aittir.

Öğrenci ve öğretim elemanının sorumluluğu

MADDE 5 – (1)

- a) Üniversite, Online Öğrenme Platformu'ndaki dijital ders materyalleri kapsamında öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından ifade edilen görüşlerden ve paylaşımlardan sorumlu değildir.
- b) Öğretim elemanları, sanal sınıflarda ve kayıt yapılan diğer sınıflarda ders başlamadan 15 dakika önce hazır bulundurur.
- c) Uzaktan Eğitim Birimi (BUZEB) sanal sınıf kabinlerinden yararlanmak isteyen öğretim elemanı, en az bir hafta öncesinden BUZEB Rezervasyon sistemi üzerinden sanal kabin rezervasyonunu gerçekleştirmelidir. Şayet öğretim elemanı sanal sınıf uygulamasını evinden, ofisinden veya başka bir mekândan gerçekleştirmek isterse Uzaktan Eğitim Birimi tarafından belirtilen teknik gereksinimlere sahip olduğunu taahhüt etmiş sayılır.
- d) Online öğrenme platformu ve sanal sınıf sistemi şifresini kaybeden ya da unutan öğretim elemanının ve öğrencinin ilgili sistem sayfasına giderek yeni şifre talep etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Üniversitenin bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
- e) Öğrencinin kullandığı kendine ait bilgisayar ve internet bağlantısından kaynaklanan, içeriğe ve duyurulara erişememe, ödev ve sınav teslim edememe gibi durumlarda sorumluluk öğrenciye aittir.
- f) Öğrenciler online derslere katılabilmek için Uzaktan Eğitim Biriminin belirlediği teknik ekipmana sahip olmakla yükümlüdür.
- g) Ders sonunda, sınıflarda (derslerin kayıt altına alınabildiği fiziksel sınıflar, sanal sınıflar vb.) kullanılan ekipmanların Uzaktan Eğitim Birimine çalışır durumda teslim edilmesi öğretim elemanının sorumluluğundadır.
- h) Öğretim elemanı, vereceği ders ile ilgili kullanacağı öğrenme platformları, akıllı sınıf ve teknik ekipmanın kullanımı ile ilgili Uzaktan Eğitim Birimi'nin <https://buzeb.bahcesehir.edu.tr/eta/> adresinden yayınladığı tarih ve saat aralığı belirlenmiş olan temel eğitimlere katılmaktan sorumludur.

Uzaktan Eğitim Biriminin görevleri

MADDE 6 - (1) İerięe akademik onay verildikten sonra Uzaktan Eğitim Birimi tarafından Uzaktan Eğitim İerik Telif Standartlarına uygunluęu incelenir. Onay verilmesi durumunda dijital ders tasarım teşviki/telif ücreti ödenir.

Üzerinde fikri hak olan ders materyallerinin dijital olarak kullanılması

MADDE 7 - (1) Öğretim elemanı, Online Öğrenme Platformu'nda sadece,

- a) Telif, patent, marka, tasarım gibi fikrî hakları kendisine ait olan ya da
- b) Üzerinde serbestçe tasarruf edebileceęi ders materyallerini ya da
- c) Kendisine ait olmayan ve üzerinde serbestçe tasarruf yetkisi bulunmayan ürünler bakımından mevzuatın izin verdięi hâllerde fikrî hak konusu ürünü kullanabilir.
- d) Öğretim elemanı, eğitim amacıyla ve lisanslı olması şartıyla, youtube, vimeo gibi internet sitelerinde yer alan bir hareketli/hareketsiz görselin bağlantısını paylaşabilir. Fakat bu görselleri Online Öğrenme Platformu'na dosya olarak yükleyemez.

Dijital ders ierięi üzerinde üniversitenin tasarruf yetkisi

MADDE 8 - (1)

- a) Öğretim elemanı, sözleşmeyi imzalamakla Baheşehir Ünviersitesi Uzaktan Eğitim Birimi tarafından derslerde görüntüsünün, sesinin kaydedilmesine ve kullanılmasına, hazırladıęı ierięin dijital ortamda kullanılmasına rıza göstermiş sayılır.
- b) Öğretim elemanı emekli olsa ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılrsa dahi Üniversite, dijital kaydı, sözleşmede yer alan süre boyunca kullanabilir.
- c) Öğretim elemanı dijital ders ierięini başka bir ortamda kullanamaz, tasarruf yetkisi Üniversite'ye aittir. Ek-1 'de yer alan süre uygulanır.
- d) Üniversite, sadece dijital ders ierięi üzerinde tasarruf yetkisine sahip olur. Ders ierięinin geliştirilerek ya da biçimi deęiştirilerek ders kitabı hâline getirilmesi, senaryolaştırılarak film çekimine elverişli duruma sokulması, tercümesinin yapılması gibi haklar öğretim elemanına aittir.

Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders ierięinin eğitim amacıyla işlenmesi ve deęiştirilmesi

MADDE 9 – (1)

- a) Dijital ders ierięinin eğitim amacıyla işlenmesi serbesttir. Eğitim amacıyla ve özellikle Uzaktan Eğitim Birimi personeline ya da Üniversite'nin başka bir birimi tarafından yapılacak işleme ve deęişikliklere, öğretim elemanı peşinen rıza göstermiştir.

- b) Uzaktan Eğitim Birimi ya da Üniversite'nin tayin edeceği başka bir birim tarafından yapılacak işleme ve değişiklik sebebiyle, işleme ve değişikliği yapan personele ayrıca ücret ödenmez.
- c) Uzaktan eğitim birimi ya da Üniversitenin tayin edeceği başka bir birim tarafından işleme ya da değişiklik yapılması durumunda, değişikliği yapan personel, eser üzerindeki her türlü mali hakkı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim) Üniversiteye, süre ve yer bakımından sınır olmaksızın devretmiş sayılır.

Telif ödenecek dijital ders içeriği ücretlendirme

MADDE 10 - (1) Telif ödenecek dijital ders içerikleri derslerin 2 (iki) veya 3 (üç) kredilik dersler için ayrı ayrı belirlenir.

(2) Telif bedeli belirli periyotlarda Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile belirlenir. Belirlenen ücret doğrultusunda Bahçeşehir Üniversitesi Video Ders Materyali Eser Sahibi Sözleşmesi (Ek-1) imzalanır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu esaslar, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu esasları, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Esasların Yayımlandığı Senato'nun	
Tarihi	Karar No
14.03.2019	2019/03/04
Esasların Kabul Edildiği Mütevelli Heyet Kararı'nın	
Tarihi	Karar No
17.04.2019	245

EK-1

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ VIDEO DERS MATERYALİ ESER SAHİBİ SÖZLEŞMESİ

Taraflar

MADDE 1 – (1) İşbu Sözleşme bir tarafta; Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektebi Sokak No:4/6 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde mukim Bahçeşehir Üniversitesi ile diğer tarafta adresinde mukim arasında aşağıda belirtilen tüm şartlarda mutabık kalınarak akdedilmiştir.

Tanımlar

MADDE 2 - (1) Bundan böyle Sözleşme içerisinde;

- a) Bahçeşehir Üniversitesi kısaca BAU olarak,
- b) kısaca ESER SAHİBİ olarak,
- c) Bahçeşehir Üniversitesi ile kısaca TARAFLAR olarak,
- d) Sözleşmenin konusunu oluşturan “.....” materyal/program/ders içeriği öğrenme işleyişine uygun olarak hazırlanarak tamamlanmış şekilde oluşan eser kısaca ESER olarak,
- e) İşbu sözleşme, SÖZLEŞME olarak anılacaktır.
- f) Uzaktan Eğitim Birimi tarafından oluşturulan ders videosu kalite standartları kısaca, VIDEO STANDARTLARI olarak anılacaktır.

Sözleşmenin Konusu

MADDE 3 – (1) İşbu Sözleşmenin konusu; ESER'in BAU tarafından, internet sitesine yüklenmesi, her türlü basılı/görsel/işitsel medya ortamında yayın/yayımlanması, her türlü şekil ve biçimde kullanılması, çoğaltılması, satışa sunulması ve her türlü ticari ilişkiye konu edilebilmesi için, ESER SAHİBİ'nin kendisi tarafından yapıldığını beyan ve taahhüt ettiği ESER üzerindeki patent, telif ve ticari sır haklarını, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 14. maddesinde zikredilen "umuma arz salahiyeti", 15. maddesinde düzenlenen “adın belirlenmesi salahiyeti”, 16. maddesinde düzenlenen “eserde değişiklik yapılmasını men etme”, 22. maddesinde düzenlenen "çoğaltma" ve 23. maddesinde düzenlenen "yayma", 24. maddesinde düzenlenen “temsil” ve 25. maddesinde düzenlenen " ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim" haklarını yurt içinde ve yurt dışında yer, sayı, süre ve içerik sınırı olmaksızın kullanmak üzere işbu sözleşmede belirtilen bedel karşılığında münhasıran BAU'ya devredilmesine ilişkin koşullar düzenlenmektedir. İşbu Sözleşmenin ekleri Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Tarafların Hak ve Yükümlölükleri

MADDE 4 – (1) ESER SAHİBİ, işbu Sözleşmeye konu ESER’i kendisinin meydana getirdiğini ve/veya ESER’in konu ve içeriğinin tamamına ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlenen tüm manevi ve mali haklarının 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir şarta ve/veya süre, sayı ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın kendisine ait olduğunu, işbu Sözleşme konusu Eser ile ilgili olarak daha önce bizzat veya vekilleri tarafından akdedilmiş bir sözleşme olmadığını, eserlerin özgün olduğunu, daha önce üçüncü kişi tarafından kullanılmadığını, işbu Sözleşmeyi akdetmeye ve eser üzerindeki haklar üzerinde tasarruf etmeye ehil olduğunu gayrikabili rücu şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder.

(2) ESER SAHİBİ, ESER’i VİDEO STANDARTLARI’na uygun şekilde meydana getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlölüğün yerine getirilmediğinin uzaktan eğitim birimi yönetim kurulu tarafından tespit edilmesi halinde ESER SAHİBİ’ne herhangi bir ödeme yapılmaz.

(3) “.....” dersinin içeriği Türkçe/İngilizce dilinde ESER SAHİBİ tarafından hazırlanacak, e-öğrenme kapsamında (görsel medya araçlarında ve internet üzerinden) yayınlanması için sunuma hazır hale getirilecektir. Yayınlanacak eserin konuyu işleyiş biçimi ESER SAHİBİ’ne aittir. Ancak BAU; aynı veya benzer hususları oluşturan diğer yayımlarda birlik sağlanması amacıyla konuyu işleyiş biçimi hususunda değişiklik yapılabilir. Değişiklik yapılmasına ESER SAHİBİ peşinen rıza göstermiştir. Dolayısıyla BAU tarafından değişiklik yapılması ESER SAHİBİ’nin ayrıca rızasının alınmasını gerektirmez. Değişiklik kararına karşı ESER SAHİBİ’nin itiraz hakkı olmadığı gibi değişiklik yapılan eser üzerinde hak iddia edemez.

(4) Bu Sözleşme ile BAU, oluşturulacak bu ESER’i yurt içinde veya yurt dışında süre, yer, sayı ve içerik sınırı olmaksızın dilediği şekilde kullanma, işleme, yeniden baskı da dâhil olmak üzere çoğaltma, yayma, temsil, yayın ve umuma iletim hakları ile patent, telif, ticari sır, pay ve takip haklarının tamamına ve ayrıca umuma arz, kullanma ruhsatına sahip olacaktır. ESER katalog, kitap, fasikül vb. basılı veya internet, SMS, MMS ve her türlü elektronik ortamda BAU ve/veya iş ortakları tarafından yayına sunabilecek ve kullanılabilecektir.

(5) ESER SAHİBİ, BAU’nun üçüncü kişiler tarafından ESER’e ilişkin herhangi bir hak, alacak, tazminat vs. talebine maruz kalması halinde tüm bu talepler karşısında gerekli tüm önlemleri alacağını ve bu sebeple BAU’nun uğrayacağı zararı da ilk yazılı talepte hiçbir ihtar, ihbar ya da mahkeme ilamına gerek kalmaksızın nakden ve def’aten ödeyeceğini, buna rağmen BAU’nun üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ESER SAHİBİ’ne aynen rücu edileceğini kabul ve taahhüt eder.

(6) dersi/materyali içeriğinde, BAU'nun talebi olmadan değişiklik, ekleme ve çıkarma yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

(7) ESER SAHİBİ; BAU'nun yazılı izni olmaksızın aynı konuda veya aynı dalda, aynı müşteri kitlesine yönelik sözleşme konusu ESER'e benzer formatta ve bu şekilde ESER'in sürümünü engelleyecek başka bir eser yayınlayamaz.

(8) ESER SAHİBİ, ESER'i aynen ya da değişik adla ya da kısmi değişiklikler yaparak yayınlayamaz.

(9) ESER SAHİBİ, bu sözleşme nedeniyle edindiği her türlü bilgiyi ticari sır olarak kabul ettiğini ve bu sözleşme süresince ve bu sözleşmenin sona ermesinden sonra herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bilgileri üçüncü şahıslara açıklamamayı, BAU aleyhine hiçbir zararlı faaliyette bulunmamayı, aksi halin ve/veya bu taahhüt ve garantiye aykırı davranıldığının tespiti halinde BAU'nun, haksız rekabet dahil yasadın ve sözleşmeden doğan her türlü talep ve dava hakları ile fazlaya ve sair hususlara ilişkin her türlü zararının tazminini talep hakkına sahip olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

(10) ESER SAHİBİ, hazırladığı ESER'in ve içeriğinin T.C. Kanunlarına aykırı olmadığını, toplumun genel yapısına, örf, adet ve geleneklerine, kamu vicdanına ters düşmediğini, çocukların ve gençlerin gelişimini, ahlaki değerlerini olumsuz etkiler nitelikte olmadığını, 3. kişilere, kurumlara, toplumca kutsal sayılan değerlere hakaret ve saldırı içermediğini kabul ve taahhüt eder. ESER SAHİBİ, sayılan hususlara aksi bir durum ortaya çıkması nedeniyle BAU'nun bir zarar uğraması, tazminat ödemek durumunda kalması halinde bu zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

(11) ESER SAHİBİ, işbu Sözleşmenin konusu ESER ile ilgili olarak tüm manevi ve mali hakların devri niteliğini taşıdığını, manevi ve mali haklara ait yetkileri kullanmada BAU'nun bizzat yetkili olduğunu, işbu Sözleşmenin yurt içinde ve yurt dışında devlet daireleri, resmi ve/veya gayri resmi tüm kurum, kuruluş ve makamlar nezdinde hangi adla anılırsa anılsın "muvafakatname", "izin belgesi" ve "yetki belgesi" yerine geçtiğini, BAU'nun tüm bu konularda münhasır ve tam yetkili olduğunu, her şeye rağmen kendisinden talep edilebilecek olan izin, belge ve resmi evrakların hazırlanması ve imzası için gereken yer ve zamanlarda hazır bulunacağını ve ilgili evrakı BAU'ya temin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

(12) BAU, işbu Sözleşme kapsamında kazandığı hakların tamamını veya bir kısmını süre, yer, sayı ve içerik itibarıyla sınırsız olarak üçüncü kişilere devredebilir, temlik edebilir, lisans hakkı tanıyabilir, pazarlayabilir, organizasyona konu edebilir, herhangi bir şekilde kullanılmasına izin verilebilir, sözleşmelere konu edebilir. ESER SAHİBİ, bu hakların kullanılmasına müdahale edemez, hakların kullanılması halinde BAU'dan herhangi bir bedel talebinde bulunamaz.

(13) ESER SAHİBİ, eserden doğan mali ve manevi hakların üçüncü kişi tarafından kullanılması halinde TL bedelin ifaya eklenen cezai şart olarak BAU'ya ödemekle yükümlü olduğunu gayrikabili rücu şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder.

(14) ESER'in mali ve manevi haklarının devrinin eserin kendisinden kaynaklanan sebepler de dahil olmak üzere herhangi bir sebeple devredilememesi, kayıt ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilememesi, kullanımının engellenmesi gibi hallerden ESER SAHİBİ sorumludur. ESER SAHİBİ bu halde, kusur şartı aranmaksızın, işbu Sözleşme kapsamında almış olduğu bedeli yasal faiziyle birlikte iade etmekle yükümlü olduğu gibi, BAU'nun uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm maddi ve manevi zararı tazmin etmekle yükümlü olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme Bedeli ve Ödeme

MADDE 5 – (1) Söz konusu ESER'in üzerinde mutabık kalınan şekilde oluşturulması ve Sözleşmede sayılan hak devirleri karşılığında, söz konusu ESER ile ilgili başkaca herhangi bir hak talebi olmaması şart ve koşuluyla ESER SAHİBİ'ne bir defaya mahsus olmak üzere ödenecektir.

(2) ESER ücreti, ESER'in ve içeriğinin BAU tarafından kontrolü yapıp, onaylandıktan sonra 15 iş günü içinde ESER SAHİBİ'nin Denizbank-Bahçeşehir Üniversitesi Şubesi nezdindeki banka hesabına tevdi edilecektir.

(3) ESER SAHİBİ'ne, işbu Sözleşmenin konusunu oluşturan ESER'in oluşturulması karşılığında, işbu Sözleşmede belirtilenler dışında hiçbir ücret ödenmez. İşbu ücret, ESER oluşturma ücreti, yeniden basım/yayın/yayımlar da dahil olacak şekilde telif hakkını da kapsamaktadır. ESER SAHİBİ, işbu Sözleşmede belirtilen ücretin ESER'in her türlü yeniden basım/yayın/yayım/dağıtımlarından doğacak telif hakkının da karşılığı olduğunu, ESER'in yeniden basım/yayın/yayım/dağıtımlarıyla ilgili olarak işbu Sözleşmede belirtilen ücret dışında herhangi bir ek ücret, telif hakkı talebinde bulunmayacağını, yapılan işin, bahsi geçen ücret dışında, herhangi bir mali hak yahut fikri mülkiyete konu haklar da dâhil olmak üzere, hiçbir hak ve alacak doğumuna neden olmayacağını kabul etmektedir. Ayrıca ESER'in VİDEO STANDARTLARI'nı karşılamadığı uzaktan eğitim birimi yönetim kurulu tarafından tespit edilen ESER SAHİBİ'ne herhangi bir ödeme yapılmaz.

Sözleşmenin İhlali

MADDE 6 – (1) İşbu Sözleşme ile ESER SAHİBİ'nin taahhütlerinden herhangi birinin gerçek olmadığının anlaşılması ve/veya taahhüdüne aykırı davranması ve/veya Sözleşme ile düzenlenen yükümlülüklerinden herhangi birini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi ve/veya

Sözleşme'yi herhangi bir şekilde ihlal etmesi vb. durumlarda BAU'nun bu nedenle uğrayacağı tüm zarar ve ziyarı ilk yazılı talepte derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

(2) ESER SAHİBİ'nin sözleşmede düzenlenen yükümlülüklerine aykırı davranması durumunda, BAU, ESER SAHİBİ'ne yazılı bir ihtar göndererek ihtarın kendisine tebliğinden itibaren 7 (yedi) günlük sürede aykırılığı gidermesini talep eder. İhtarın tebliğine rağmen 7 (yedi) günlük süre sonunda aykırılık giderilmezse, BAU bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü zararın tazminini talep hakkına sahiptir. Cezai şart düzenlemeleri hakkı saklıdır.

Sözleşmenin Süresi

MADDE 7- (1) İşbu Sözleşme'nin süresi, Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle herhangi bir ihbar veya ihtara gerek ve hacet olmaksızın ve tarafların Sözleşme'den doğmuş/doğacak hak ve alacakları saklı kalmak kaydıyla kendiliğinden sona erecektir.

BAU, ESER ile ESER'den doğan tüm mali ve manevi hakları ESER SAHİBİ'nin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 (yetmiş) yıl süreyle kullanma hakkına sahiptir.

Diğer Hükümler

MADDE 8 – (1) TARAFLAR'dan her ikisinin birden imzası olmadan buradaki hükümler üzerinde yapılacak hiçbir tadil, değişiklik veya feragat geçerli olmaz.

(2) Eğer işbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmü, herhangi bir sebepten ötürü geçersiz, mevzuata aykırı veya uygulanamaz hale gelirse, bu geçersizlik, uygulanamama veya mevzuata aykırılık hali olmasaydı nasıl uygulanacak idiyse, buna en yakın şekilde yorumlanır ve uygulanır. Böyle geçersiz, uygulanamaz veya mevzuata aykırı olarak kabul edilen bir hükmün mevcudiyeti diğer hükümlerin geçerliliği, yasalara uygunluğu ve uygulanabilirliğini etkilemez. Ayrıca, işbu Sözleşme'de yer alan koşullardan herhangi birisinin Taraflarca farklı uygulanması, o maddenin bu şekliyle kabul edildiği anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu uygulama diğer maddelerin geçerliliğine de sirayet etmeyecektir. Ayrıca bir kısım maddelerin uygulanmaması, söz konusu maddelerin yürürlükten kalktığı şeklinde de yorumlanmayacaktır.

(3) Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözüm yeri İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

(4) Tarafların Sözleşme'de yazılı olan adresleri, tebligat adresleri olarak kabul edilmiştir. Tarafların, herhangi bir şekilde ve nedenle adres değişikliği yazılı olarak bildirilecektir. Adres değişikliğinin 15 (on beş) gün öncesinden yazılı olarak bildirilmediği hallerde, bu Sözleşmede yazılı adreslere yapılacak tebligatlar, bila tebliğ olsa dahi, hukuken geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğuracaktır.

(5) Bu Sözleşme'deki hiçbir hüküm, Taraflar'dan birini, diğerinin hukuki temsilcisi veya müşterek iş ortağı acentesi durumuna getirdiği veya zımni olarak diğer Taraf'ı temsil etmek,

diğer Taraf nam veya hesabına ya da diğer Taraf'ı bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenmek veya borç altına girmek yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz. Taraflar'dan herhangi biri, diğerinin temsilcisi değildir.

(6) Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (bundan böyle "Kişisel Veriler Mevzuatı" olarak ifade edilecektir) kapsamında yasal yükümlülüklerini bildiğini; işbu Sözleşme kapsamında olsun ya da olmasın diğer Tarafça kendisine iletilen bilgileri Kişisel Veriler Mevzuatı kapsamında tamamen gizli tutacağını, işlemeyeceğini, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarmayacağını; diğer Taraf'ın bilgisi ve yazılı onayı dışında bilgileri herhangi bir şekilde kullanmayacağını ve işleme tabi tutmayacağını; bilgileri yalnızca işbu Sözleşme konusu hizmetlerin yerine getirilebilmesi bakımından zorunlu olduğu kadarıyla kullanacağını kabul ve beyan eder.

(7) ESER SAHİBİ işbu Sözleşme'den doğan haklarını kısmen dahi olsa BAU'nun yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

(8) Taraflar işbu Sözleşme kapsamında ulaşacakları tüm bilgileri işbu Sözleşme süresince Sözleşme'nin amacı dışında ve Sözleşme sona erdikten sonra hiçbir koşulda kısmen dahi olsa üçüncü taraflara açıklamayacaklarını kabul ederler. İş metodolojileri, stratejiler, prosedürler, anlaşma şartları, grafikler, raporlar, istatistiksel veriler ve bunun gibi bilgiler gizlilik prensipleri çerçevesinde görülecek ve hiçbir koşul altında sözleşme sona erse dahi üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. Tarafların birbiri ile paylaştıkları tüm bilgiler gizli olarak kabul edilecektir. Bununla birlikte, Gizli Bilgi olmadığı yazılı olarak belirtilmek suretiyle diğer tarafa verilen bilgiler ile işbu Sözleşme'nin imzalanmasından önce kamuya mal olan bilgiler ya da işbu Sözleşme'nin imzalanmasından sonra Sözleşme'nin ihlali sonucunu doğurmaksızın kamuya mal olan bilgiler ve yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler Gizli Bilgi kapsamına girmez.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) İşbu sözleşme toplam 9 madde ve sayfadan ibaret olup, Taraflarca okunup mutabakata varılarak tarihinde 2 (iki) asıl nüsha olarak tanzim edilmiş ve imzalanmıştır.

.....

Adına

Bahçeşehir Üniversitesi

Adına

.....

Genel Sekreter

Dr. Necdet KENAR